

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
YAYASAN SYIAR BANGSA
tentang
**PEKERJAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HARIAN DI LOKASI USAHA KESEHATAN
SEKOLAH AL - AZHAR**

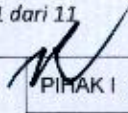
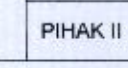
Nomor : 390/U00000/2025-S0

Nomor : PKS 010 / YSMK - KS / V / 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-04-2025)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0253039.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur Rumah Sakit** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **YAYASAN SYIAR BANGSA** suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 42, Kayu Putih, Pulo Gadung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Warno Jhon Wiliandi**, yang bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut selaku **Ketua Umum** oleh karenanya sah mewakili Pengurus, bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Syiar Bangsa**, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menerima pelaksanaan pekerjaan di lokasi **PIHAK KEDUA** adalah penyedia jasa pelayanan kesehatan;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan telah memiliki izin untuk mengoperasikan **Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 68 Makassar** yang beralat di JL. Rainbow Square Timur Blok G No, 2 Summarecon Mutiara Makassar sebagai perusahaan/badan hukum yang memberikan pekerjaan pelaksanaan pemeriksa kesehatan di lokasi;
- C. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi murid dan karyawan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan di Sekolah Al Azhar berdasarkan surat penawaran kerjasama nomor 018/C/Pend/SDIA-68/VII/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan Kerjasama;
- D. Berdasarkan surat hasil negosiasi penawaran tenaga medis klinik sekolah nomor 0388/U00000/2025-S0 tanggal 08 April 2025.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pekerjaan pemeriksaan kesehatan harian di lokasi **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam **PERJANJIAN** ini mempunyai arti sebagai berikut :

- a. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 8 (delapan) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.
- b. **HARI KERJA** adalah seluruh **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.
- c. **JANGKA WAKTU KONTRAK** adalah jangka waktu yang dimulai sejak **TANGGAL KONTRAK**.
- d. **LOKASI PEKERJAAN** adalah tempat dimana **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatannya.
- e. **PERSONIL PIHAK PERTAMA** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam pengertian **PERSONIL PIHAK PERTAMA** adalah mereka yang oleh **PIHAK PERTAMA** diamanahkan untuk berada di **LOKASI PEKERJAAN**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 2 MAKSUD PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA sebagai penerima pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan harian di lokasi PIHAK KEDUA.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan-peraturan, serta petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyediakan PERSONIL PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan kesehatan harian di Lokasi PIHAK KEDUA:

1. Lingkup kerja beserta syarat-syarat teknis dari pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tercantum dalam dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menaati semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa PERSONIL PIHAK PERTAMA telah dilengkapi sertifikat kompetensi dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta informasi dari PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan lingkup Perjanjian sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan serta tidak melanggar peraturan atau kewajiban / kepentingan PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA wajib membuat laporan bulanan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Laporan bulanan akan diberikan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tenaga PERSONIL PIHAK PERTAMA memiliki kualitas keterampilan yang baik sehingga memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

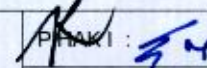
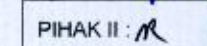
1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a) PARA PIHAK adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat PARA PIHAK yang berwenang;
 - b) Cakap secara hukum mengikat diri dalam dan melaksanakan perjanjian ini;
 - c) Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan standar yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa PERSONIL PIHAK PERTAMA yang dipekerjakan sesuai dengan Perjanjian ini merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja hanya dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan menanggung seluruh risiko hukum yang terkait dengan hubungan kerja dengan PERSONIL PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a) Menerima Surat Perintah Kerja dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pekerjaan dan biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - b) Mendapatkan pembayaran atas jasa pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - c) Mendapatkan peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan seperti PC, Meja kerja, Bed Pasien, Timbangan, Tandu lipat, Kursi Roda, Stetoskop, Tensimeter, Termometer, dan Obat-Obatan Klinik.
2. PIHAK PERTAMA wajib :
 - a) Menyediakan 1 (satu) PERSONIL PIHAK PERTAMA yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
 - b) Memastikan bahwa PERSONIL PIHAK PERTAMA yang bertugas di Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Mutiara Makassar menggunakan seragam dalam keadaan bersih dan rapi lengkap dengan tanda pengenalan (ID CARD) Rumah Sakit.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- c) Memastikan PERSONIL PIHAK PERTAMA memelihara dan menjaga peralatan dan/atau perlengkapan kesehatan yang disediakan PIHAK KEDUA agar senantiasa berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terbukti karena kelalaian/kesalahan penggunaan oleh PERSONIL PIHAK PERTAMA sehingga mengakibatkan kerusakan dan/atau kurangnya peralatan/perlengkapan kesehatan tersebut, maka seluruh biaya perbaikan dan penggantian harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal surat pemberitahuan PIHAK KEDUA.
- d) Menyediakan personil pengganti apabila PIHAK KEDUA meminta untuk mengganti PERSONIL PIHAK PERTAMA yang menurut penialain atau evaluasi PIHAK KEDUA dinilai tidak cakap dan disiplin dalam melaksanakan tugas di Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Mutiara Makassar. Atas pergantian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menyediakan personil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA, dengan tidak mengosongkan personil yang digantikan tersebut,

PASAL 8

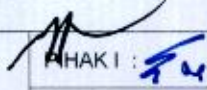
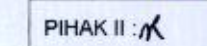
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan evaluasi atas kinerja PERSONIL PIHAK PERTAMA dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini dan dapat meminta penggantian PERSONIL PIHAK PERTAMA apabila menurut penilaian dan evaluasi PIHAK KEDUA, PERSONIL PIHAK PERTAMA dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.
- b) PIHAK KEDUA berhak melakukan pemotongan biaya sebesar Rp. 180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) per hari kepada PIHAK PERTAMA apabila PERSONIL PIHAK PERTAMA tidak hadir dan tidak disediakan pengganti.
- c) Melakukan Stock Opname bersama-sama dengan PERSONIL PIHAK PERTAMA atas persediaan obat-obatan dengan waktu yang telah di tentukan oleh PIHAK KEDUA.
- d) Memberikan sanksi kepada PERSONIL PIHAK PERTAMA apabila melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Mutiara Makassar

2. PIHAK KEDUA wajib :

- a) Melaksanakan pembayaran terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati.
- b) Memberikan pedoman standar pelayanan yang baik kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan ;
- c) Menyediakan seluruh peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal **Sembilan bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025)** ini sampai dengan tanggal **Delapan bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04-2026)**.
2. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa Perjanjian.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dimana salah satu pihak memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir apabila telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian serta tidak diperpanjang dan terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian, PIHAK PERTAMA wajib untuk menarik PERSONIL PIHAK PERTAMA yang ditugaskan di Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Mutiara Makassar
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK melepaskan ketentuan Pasal 1266, dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 11 BIAYA PERSONIL PIHAK PERTAMA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya untuk PERSONIL PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di Sekolah Al Azhar adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Apabila saat Sekolah Al Azhar libur dan PERSONIL PIHAK PERTAMA bertugas kembali di rumah sakit, maka PIHAK KEDUA akan melakukan potongan atas tagihan biaya PERSONIL PIHAK PERTAMA secara proposional, yaitu tagihan per bulan/22 hari.

3. Pembayaran biaya PERSONIL PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Berita acara laporan pekerjaan harian;
 - c. Surat Pelaksanaan Kerja / GL;
 - d. Copy Perjanjian Kerjasama;
 - e. Kwitansi bermaterai cukup;
 - f. Invoice.
4. Pembayaran biaya PERSONIL PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) Hari Kalender setelah tagihan beserta dengan dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap dan benar melalui bagian keuangan PIHAK KEDUA. Apabila tagihan yang diserahkan dianggap belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan pada saat itu juga. Tanggal jatuh tempo dihitung dari tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK KEDUA.
5. Apabila pelaksanaan pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan pada ayat 4 PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) per hari dari total tagihan dengan ketentuan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) per bulan untuk seluruh total tagihan per bulan yang tertunda belum terbayar, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
6. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank : Bank BNI

Cabang : Mayestik Jakarta Selatan

Rekening : 6336336628

Atas Nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
6. Apabila ada perubahan nama dan nomor rekening bank harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

7. Pajak – pajak yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini, akan menjadi tanggung jawab dari masing – masing pihak, sesuai dengan peraturan dan undang – undang perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
8. Biaya PERSONIL PIHAK PERTAMA dapat berubah, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan Pasal 7 ayat 1 huruf a Perjanjian ini.

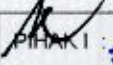
PASAL 12 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan drastis politik/ekonomi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
2. Dalam hal *force majeure* mempengaruhi kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan Perjanjian, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan dan menjelaskan pada pihak lainnya mengenai *force majeure* tersebut, akibatnya terhadap kemampuan pihak yang terkena *force majeure* untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan perkiraan jangka waktu dari terjadinya *force majeure* sampai dengan tanggal pelaksanaan kembali dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak *force majeure* terjadi.

PASAL 13 **KORESPONDENSI**

1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan diberitahukan atau disampaikan secara lisan atau secara tertulis kepada alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar
Untuk Perhatian :
1. Finance
Nama : Aini Chairunnisa
No Hp : 082292336728
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA



dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA

YAYASAN SYIAR BANGSA



Warno Jhon Wiliandi
Ketua Yayasan Syiar Bangsa

Paraf	PIHAK I
	PIHAK II : R